امتنع) من دفعها لمن وجبت له كزوجة (وحيث امتنع منها) أي من النفقة (زوج أو قريب) بان تطلب منه فيمتنع (وانفق أجنبي) أي غير من وجبت عليه (بنية الرجوع رجع) لانه قام عنه بواجب كقضاء دينه (ولا نفقة مع اختلاف الدين) بقرابة ولو كان من عمودي النسب على الاصح لانها مواساة على سبيل البر والصلة فلم يجب مع اختلاف الدين لغير عمودي النسب ولانهما لا يتوارثان فلم تجب لاحدهما على الآخر نفقة بالقرابة كما لو كان احدهما رقيقا (الا بالولاء) لثبوت ارثه من عتيقه مع اختلاف دينهما لعموم قوله تبارك وتعالى وعلى الوارث مثل ذلك

*(فصل و) يجب (على السيد نفقة مملوكه) ولو كان آبقا أو ابن أمته من حر (وكسوته ومسكنه) سواء كان المالك غنيا أو فقيرا أو متوسطا قال في المبدع ومحله ما لم يكن للرقيق صنعة يتكسب بها انتهى (و) يجب (تزويجه) أي المملوك (ان طلب) ان يزوجه غيره امة يستمتع بها سيدها ولو كانت مكاتبة بشرطه (وله) اي السيد (ان يسافر بعبده المتزوج و) له (ان يستخدمه نهارا) قال في الاقناع واذا كان للعبد زوجة فعلى سيده تمكينه من الاستمتاع بها ليلا (وعليه) أي السيد (اعفاف أمته) اما بوطئها أو تزويجها أو بيعها (ويحرم) على السيد (ان يضربه) أي أن يضرب رقيقه (على وجهه) لحديث ابن عمر مرفوعا من لطم غلامه فكفارته عتقه رواه مسلم (أو يشتم أبويه ولو كافرين) لا يعود لسانه الخطأ والفحش ولا يدخل الجنة سيء الملكة وهو الذي يسيء الى مماليكه (أو يكلفه من العمل ما لا يطيق ويجب) على السيد (ان يريحه) أي ان يريح عبده (وقت القيلولة ووقت النوم و) لتأدية (الصلاة المفروضة) لان العادة جارية في ذلك ولان عليهم في ترك ذلك ضررا ولا يحل الاضرار بهم ويركبهم عقبه لحاجة اذا سافر بهم (وتسن مداواته) أي يسن للسيد ان يداوي رقيقه (ان مرض) قال في الفروع ويداويه وجوبا قاله جماعة ثم قال وظاهر كلام جماعة يستحب وهو أظهر (و) يسن للسيد (ان يطعمه من طعامه) ومن وليه فمه أو منه ولا يأكل العبد شيأ من طعام سيده بلا اذنه نص عليه (وله) أي السيد (تقييده) أي تقييد رقيقه (ان خاف عليه) من الاباق نقله حرب ونقل غيره لا يقيده ويباع أحب الي (و) له (تأديبه) على فرائض الله تعالى من الصلاة والصوم وعلى ما اذا كلفه ما يطيق فامتنع من امتثاله ولا يصح نقله (ان أبق) ويحرم افساده على سيده وافساد المرأة على زوجها (وللانسان تأديب زوجته وولده ولو مكلفا بضرب غير مبرح) قال في الاقناع قال ابن الجوزي في كتابه السراج المضيء معاشرة الولد باللطف والتأديب والتعليم واذا احتيج الى ضربه ضرب ويحمل على أحسن الاخلاق ويجتنب سيئها فاذا كبر فاحذر منه ولا يطلعه على كل الاسرار ومن الغلط تركه تزويجه اذا بلغ فانك تدري ما هو فيه بما كنت فيه فصنه عن الزنا عاجلا خصوصا البنات واياك أن تزوج البنت بشيخ أو شخص مكروه وأما المملوك فلا ينبغي أن تسكن اليه بحال بل كن منه على حذر ولا تدخل انداد منهم مراهقا ولا خادما فانهم رجال مع النساء ونساء مع الرجال وربما امتدت عين امرأة الى غلام محتقر انتهى (ولا يلزمه) اي السيد (بيع رقيقه) ذكرا كان أو أنثى (مع قيامه بحقوقه) أي حقوق المملوك لان المالك للسيد والحق له فلا يجبر على ازالته من غير ضرر بالعبد كما لا يجب عليه طلاق زوجته مع القيام بما يجب لها ولو غضبت

(فصل